

통 보

1. 제 목 : 장례식장 생산물 및 음식물 배상책임보험 가입에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 국가유공자 및 보훈가족에게 장례서비스를 제공하기 위해 [표 1]과 같이 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒와 장례식장 위탁운영 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] ○○보훈병원 장례식장 위탁운영 현황

계약상대자	계약금액	계약기간

나. 관계법령 및 판단기준

○○보훈병원과 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒간 체결한 계약서 중 「장례식장 위탁운영계약 일반조건」 제##조(제세공과금 등 부담)에 따르면 계약상대자는 음식물로 인한 인명사고 대비 ‘생산물배상책임보험’에 가입하여야 하며 보험가입 및 사고처리에 관련된 모든 비용을 부담해야 한다고 명시하고 있고,

제##조 관련 별표 1(장례식장 제세공과금 등 산정기준)에서는 [표 2]와 같이 ‘생산물 및 음식물 배상책임보험’ 보험 가입 후 보험증권을 계약자(병원)에게 제출하도록 명시하고 있습니다.

[표 2] 장례식장 제세공과금 등 산정기준<일반조건 제12조 관련>

구 분	항 목	산 정 기 준
제세공과금 화재보험료 등		

따라서 ○○보훈병원에서는 장례식장 위탁운영 계약서상에 명시한 대로 계약상대자인 ☒☒☒☒☒☒☒☒☒로부터 ‘생산물 및 음식물 배상책임보험’ 가입 증권을 제출 받아 계약 내용 이행 여부를 확인해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사일 현재(##.##) 장례식장의 각종 보험가입 현황을 확인한 결과, ‘##.##월 장례식장 위탁운영계약 시 장례식장 운영에 따른 음식물 등 안전사고 대비를 위해 계약상대자의 생산물 및 음식물 배상책임보험 가입을 의무화하고 그 증권을 제출하도록 계약서에 구체적으로 명시하고 계약을 하였음에도,

○○보훈병원에서는 계약상대자(☒☒☒☒☒☒☒☒☒)의 보험증권을 제출받는 등 가입 여부를 확인하지 않고 있다가 가입 여부 확인에 대한 감사 질의가 있고 나서야 보험 가입 여부를 계약상대자에게 확인하였으며, 확인 결과 계약서상에 명시한 생산물 배상책임보험은 가입되어 있지 않고 음식물 배상책임보험만 가입되어 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

●●보훈병원에서는 보험 가입 확인 결과, 계약상대자인 ☒☒☒☒☒가 음식물 배상책임 보험에는 가입되어 있다고 하였습니다.

그러나 상호 동의한 계약 조건의 이행여부에 대해 확인을 하지 않는 등 계약 관리를 소홀히 한 문제점이 있다 할 것이며,

다음으로 장례식장 운영 범위를 볼 때 '음식물 배상보험' 으로 충분히 안전사고 대비가 가능하다는 계약상대자의 주장을 ●●보훈병원이 인정하는 경우라면 계약 당시 '음식물 배상보험' 가입 조건으로 계약을 진행했어야 하는 경우로 장례식장 위탁운영이라는 중요한 계약을 수의계약으로 진행하면서도 충분한 조건 검토가 미흡한 채 진행되었다고 볼 수 있을 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 장례식장 위탁운영 계약 시 음식물 등 안전사고 대비를 위한 보험가입 등 계약 조건을 명확히 하여 계약을 진행하고, 계약 이행 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)